

Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/09/2018, n. 22585

CASS
Ordinanza
25 settembre 2018

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/09/2018, n. 22585

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 22585

Data del deposito : 25 settembre 2018

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 20436-2017 proposto da: OR GI OL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PILO ALBERTELLI

1, presso lo studio dell'avvocato LUCIA CAMPOREALE, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE STARÀ;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- resistente - avverso la sentenza n. 844/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/01/2017; S'A-LLQ, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO. Ric. 2017 n. 20436 sez. M2 - ud. 10-04-2018 -2-

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. IA OL PO chiede la revocazione per errore di fatto (artt. 391 bis e 395, primo comma, n. 4 c.p.c.) della sentenza di questa Corte n. 844/17 che, rigettando il ricorso per cassazione proposto dal medesimo PO contro un decreto della corte d'appello di Roma in materia di equa riparazione da irragionevole durata del processo, ha confermato la pronuncia della corte distrettuale che aveva ritenuto tardivo il suo ricorso per equa riparazione sull'assunto che il relativo termine di proposizione ex art.

4 l. 89/2001 decorresse dal 19 giugno 2009, data del deposito della sentenza della Corte di cassazione conclusiva del giudizio del quale il sig. PO lamentava l'irragionevole durata. Il Ministero della Giustizia non ha spiegato difese, essendosi limitato a costituirsi per l'eventuale discussione orale. La causa è stata discussa nell' adunanza di camera di consiglio del 10 aprile 2018, per la quale il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. Nel ricorso per revocazione si deduce che la suddetta sentenza n. 844/17 sarebbe viziata da errore di fatto consistente nell'aver individuato la data di definitività della sentenza della Corte di cassazione che aveva concluso il giudizio presupposto (rigettando l'impugnazione della sentenza della corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, del 9.7.04) - e, quindi, il dies a quo del termine per la presentazione della domanda di equa riparazione - nella data del deposito di detta sentenza invece che in quella di esaurimento del termine per la sua impugnazione con il mezzo della revocazione ordinaria. Al riguardo il ricorrente argomenta che l'art. 391 bis, quarto comma, c.p.c. concerne il passaggio in giudicato del provvedimento la cui impugnazione sia stata rigettata dalla Corte di cassazione, non già la definitività della pronuncia di rigetto dell'impugnazione adottata dalla Suprema Corte. Il ricorso per revocazione va giudicato inammissibile, in quanto esso non attinge una svista percettiva ma l'interpretazione dell'articolo 4 l. 89/2001 operata nella sentenza gravata (nella cui pag. 4, nel penultimo capoverso, si legge: «l'astratta possibilità di proporre anche nei confronti delle sentenze di questa Corte il rimedio della revocazione non comporta che, ai fini della proposizione della domanda di equa riparazione, le dette sentenze possano essere considerate "non definitive" sino allo spirare del termine di impugnazione per revocazione». Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 391 bis c.p.c. ed alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, avanzate dal ricorrente nella memoria illustrativa, è sufficiente

rilevare che le questioni ivi agitate andavano poste nel giudizio di legittimità definito da questa Corte con la sentenza n. 844/17, qui impugnata per revocazione, e non nel presente giudizio, il cui oggetto è limitato ad accertare se la decisione adottata con detta sentenza n. 844/17 risulti fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità e incontestabilmente esclusa o sulla supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Il ricorso va quindi, in definitiva, dichiarato inammissibile. Non vi è ruolo a regolamento di spese, in difetto di attività difensiva della resistente Amministrazione. Non sussistono i presupposti per il

versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, versandosi in tema di riparazione da durata non ragionevole del processo (art. 10, comma 1, d.P.R. n. 115/2002)

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 10 aprile 2018 Il Presidente Pasquale D'Ascola O
DEPOSITATO IN CANCEL